

「やっぱり採用をやめたい」内定取消しはどこまで許される？

内定を出した会社、これから出す会社すべてに関係する話です。

最高裁は、内定のときから分かっていた印象を理由にした取消しを認めませんでした。

内定通知書と誓約書を見直し、選考の段階で確かめることを決めておきましょう。

■ 何が起きたか

ある印刷会社の募集に応じた大学生が、7月に文書で採用内定の通知を受け、同封の誓約書を出しました。誓約書には「卒業したら必ず入社する」とことと、内定を取り消されても異存がない場合が5つ書かれていました。

学生は大学の指導に沿って、もう1社への応募を辞退しました。ところが翌年2月12日、会社は内定の取消しを通知しました。**通知書に理由は書かれていませんでした**。学生はこの会社に入れると信じて他社に応募しておらず、通知も遅かったため、ほかの相当な会社への就職は事実上できなくなりました。

■ 裁判所はどう判断したか

最高裁判所は、**この内定取消しを無効**とした高等裁判所の判断を支持しました(大日本印刷事件、第二小法廷 昭和54年7月20日判決)。

まず、内定の性質です。判決は、内定の実態は会社によってさまざまなので、**その会社のその年の事実関係に沿って考える**必要がある、としました。この会社では、内定通知のほかに、契約を結ぶための特別な意思表示を改めてすることは予定されていませんでした。そこで、応募を契約の申込み、内定通知をその承諾とみて、**誓約書の提出とあわせて労働契約が成立した**と判断しました。働き始めるのは卒業直後で、それまでは誓約書の取消事由をもとに会社が解約できる権利を残した契約です。ただし、この権利も自由には使えません。

取り消せるのは、**内定のときには知ることができず、知ることも期待できなかった事実**があり、それを理由に取り消すことが、解約できる権利を残した趣旨・目的に照らして客観的に合理的で、社会の常識に照らして相当と認められる場合に限られる、としました。

この事件の取消し理由の中心は、要するに、「グルーミーな印象」(暗い印象)から最初是不適格と思ったが、それを打ち消す材料が出るのを期待して内定を出し、結局出なかった、というものでした。裁判所は、その印象は**最初から分かっていたこと**で、その段階で調べ尽くせば判断できたはずだ、としました。そして、この取消しは「解約権の濫用」に当たり、誓約書の「その他の事由によって入社後の勤務に不適当と認められたとき」にも当たらない、と判断しました。

いまは**労働契約法16条**に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。厚生労働省は、内定で労働契約が成立しているなら、内定取消しには**実質は解雇としての合理的な理由が必要だ**と説明しています。

■ うちの会社なら、どこを見直すか

判決の物差しをもとに、確認したい点をまとめます(判決が手順を決めたものではありません)。

- ・**規程** 内定通知書や誓約書に、取り消す場合(卒業できなかったとき、など)を具体的に書いていますか。
ただし、書いてあれば当然に取り消せるわけではありません
- ・**記録** 面接で確かめたことを残していますか。気になる点は内定を出す前に確かめましょう
- ・**手順** これは判決とは別の決まりですが、**新卒の内定を取り消すときは、あらかじめハローワークと、決められた学校などの長に、所定の様式で通知することになっています**(中途採用は対象外)。本人の責任による取消しなどを除き、一定の場合には取消しの内容が公表されることもあります
- ・**伝え方** この事件は、理由を示さない2月の通知でした。取り消すなら理由を説明し、早めに伝えましょう

■ よくある誤解

「**入社前の内定なら、会社の都合で取り消せる**」と思われがちです。この事件のように労働契約が成立していると判断されれば、取消しには解雇と同じような合理的な理由が必要になります。

ただし、内定がいつも労働契約の成立になるとは限りません。名前ではなく、通知の内容などから一件ずつ判断され、**事情によって結論は変わります**。厚生労働省は、内々定でも労働契約の成立が認められることがあり、成立していなくても、取消しが信義に反するとして損害賠償が認められることがある、と説明しています。

【まず一步】 今週できること

いま使っている内定通知書と誓約書を1部ずつ出して、**取り消す場合として何かが書いてあるか**を読み比べてください。あわせて、内定を出す前に確かめることを、面接の記録用紙に1行書き足しましょう。

出典

- ・最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月20日判決(昭和52年(オ)第94号。通称 大日本印刷事件) | 裁判所ウェブサイト 裁判例検索 <https://www.courts.go.jp/hanrei/52138/detail2/index.html> | 確認日 2026-10-03
- ・厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例 採用内定の取消 | <https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/saiyo/torikeshi.html> | 確認日 2026-10-03
- ・厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者向けQ&A(内定・内々定の取消し) | <https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/koyou/q7.html> | 確認日 2026-10-03
- ・労働契約法 第16条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128> | 確認日 2026-10-03
- ・職業安定法施行規則 第17条の4・第35条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012> | 確認日 2026-10-03

この記事は 2026年10月4日 時点の情報です。個別の事情により取扱いが変わる場合があります。詳しくはご相談ください。

事務所からの一言

「やっぱり…」と迷ったときは、取り消す前にご相談ください。内定通知書や誓約書の見直しから、一緒に考えます。

リベレスト社会保険労務士事務所 代表 馬場 英行

TEL:090-8753-5684

Email:livelest-council@outlook.jp

Web:<https://livelestcouncil-netizen.github.io/my-homepage/>

「実りの秋、
一緒に考えましょうね」
リーベ

